

1531089-30.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2349780/2021 - 56º D.P. VILA ALPINA, 22120579 - 56º D.P. VILA ALPINA, 8098/21/410 - 56º D.P. VILA ALPINA, 2349780 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1531089-30.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531089-30.2021.8.26.0228 - Ctrl. 0025/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2349780/2021 - 56º D.P. VILA ALPINA, 22120579 - 56º D.P. VILA ALPINA, 8098/21/410 - 56º D.P. VILA ALPINA, 2349780 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DO PRADO GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

MATHEUS DO PRADO GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso VII, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, como narra a denúncia, durante período de calamidade pública, no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 22h50min, na Rua dos Campineiros, altura do nº 356 (via pública), Mooca, nesta cidade e Comarca de São Paulo, Capital, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca de cozinha), a motocicleta HONDA/CG 125 FUN, placa FPS-2180 e o

aparelho de telefonia celular marca Samsung A20, ambos objetos de propriedade da vítima Marcelo Augusto Kuhl.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado. Sobreveio resposta à acusação. Em instrução, foram ouvidas a(s) testemunha(s) comuns Wesley da Silva Willuveit, Marcio de Paula Poloni e Deivide da Silva Vieira. Interrogado, o acusado confessou os fatos narrados na denúncia. Nos debates, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa postulou a absolvição, formulando pedidos em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relato, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE.

Segundo restou apurado, na data indicada na denúncia, o réu avistou a vítima Marcelo, que tinha acabado de sair com sua motocicleta para a realização de entregas. Assim, MATHEUS aproximou-se do ofendido por trás e, pressionando a faca de cozinha em suas costas, exigiu a entrega das chaves da motocicleta e do aparelho de telefonia celular, no que foi prontamente atendido, evadindo-se na sequência na posse dos objetos.

Ocorre que o roubo foi presenciado pela testemunha Wesley, motorista de aplicativo que estava pelo local e ofereceu ajuda a Marcelo. Considerando que a motocicleta estava equipada com sistema de corte de combustível (alarme), a vítima e testemunha saíram em perseguição de MATHEUS, sendo que poucos momentos após encontraram o motociclo no solo.

Imediatamente Marcelo e Wesley conseguiram abordar MATHEUS, que tentou se desvencilhar, sendo totalmente subjugado pela vítima e pela testemunha que contaram com a ajuda de populares que prontamente investiram contra o réu, mantendo-o detido até a chegada dos policiais.

Acionados, policiais militares se deslocaram ao local e encontraram MATHEUS detido por populares, os quais também apresentaram a arma branca (faca de cozinha) usada para a prática delitiva. O acusado, então, foi preso em flagrante.

Materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pela prova oral coligida.

A vítima Marcelo Augusto Kuhl, ouvida perante a Autoridade Policial, disse que, na data dos fatos, ao sair da para fazer uma entrega, foi abordado na porta da pizzeria pelo réu, o qual encostou uma faca em suas costas e exigiu que entregasse seu aparelho celular e as chaves da motocicleta. Em seguida, o acusado evadiu-se do local conduzindo a motocicleta e levando consigo o aparelho celular. Porém, devido o acionamento do alarme do veículo pela vítima, a motocicleta parou alguns metros para frente do local da subtração, oportunidade em que, com auxílio de Wesley, motorista de aplicativo que estava parado com o veículo no local, saíram imediatamente em direção ao roubador, e o avistou deixando a moto e correndo em direção à outra esquina da via, ocasião em que, com ajuda de Wesley, imobilizaram o acusado. Ademais, surgiram populares que também ajudaram a deter Matheus, que ainda tentou fugir, razão pela qual populares o agrediram para que não saísse dali até a chegada dos policiais militares. Ressaltou que percebeu que a faca utilizada era daquelas de cozinha.

Já o policial militar Márcio de Paula Poloni disse que não se recordava do fato. Tem lembrança da condução de um suspeito, já abordado por populares.

O policial militar Deivide da Silva Vieira afirmou que também não tinha lembrança do ocorrido.

Por sua vez, a testemunha Wesley da Silva Willuveit disse que é motorista de aplicativo e, no dia dos fatos, após deixar um passageiro, encontrava-se em seu veículo quando visualizou o réu, aparentando estar armado, abordando um motoqueiro "enquadrando um motoboy" (sic). Auxiliou o motoboy, tão-logo o roubador saiu com a moto; passaram a persegui-lo e conseguiram alcançá-lo e dominá-lo. De fato, ele estava com uma faca, sendo que inicialmente pensou fosse uma arma de fogo; o celular da vítima também foi recuperado, acredita que ele, roubador, o tenha dispensado durante a fuga. A polícia chegou em auxílio e, inclusive, parentes do acusado ali compareceram e ofertaram dinheiro para que "liberassem" o acusado. Quando viu a abordagem do réu ao motoboy, não conseguiu ver a faca, viu que o acusado "encostando um objeto na vítima", que depois concluiu ser a faca. Ratifica, por fim, o reconhecimento pessoal do acusado.

Interrogado, o réu fez-se confesso.

Foi o que se colheu da prova oral.

A prova reunida basta para a condenação. A vítima reconheceu o réu como autor dos fatos. Também assim o fez a testemunha Wesley. Ademais, o acusado foi visto se afastando da motocicleta quando acionado o alarme, além de, próximo dele, estarem tanto o celular do ofendido quanto a arma do crime. Robusta, pois, a prova de autoria.

A majorante, por sua vez, restou demonstrada pelas declarações da vítima e pela própria apreensão da faca e pelo laudo pericial.

O crime tratado nos autos é consumado, considerando que houve posse plena, pacífica, da coisa, ainda que por breve momento e seguida de perseguição da vítima e sua posterior recuperação.

Portanto, a denúncia procede integralmente.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase da dosimetria, ausentes razões que recomendem a fixação das penas acima do piso, elas partirão de 04 (quatro) de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, mínimos.

Na fase intermediária, cabível a incidência do agravamento da pena em razão da calamidade pública, uma vez que o delito fora praticado em meio à pandemia ocasionada pelo COVID.

E, no ponto, descabe falar que a conduta em nada fora afetada, ou que ela nada afetou, o mundo fenomênico. Absolutamente. Primeiro porque, como cediço, situações de calamidade pública trazem sempre a necessidade de readequação dos equipamentos públicos governamentais, direcionando-os ao combate, no caso, da pandemia. Isso significa diminuição de vigilância, maiores gastos com o atendimento das demandas urgentes e, por efeito direto, menor poder de polícia do Estado. Depois, porque todo prejuízo suportado pelo Estado, nestas excepcionais circunstâncias, representa maior gravame, diante da escassez de recursos decorrente da queda da atividade econômica, fato público e notório, a independer de prova.

Ademais, como se extrai da doutrina, "essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais comezinhos postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou

de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime". Também, nesse sentido, o escólio de Rogério Sanches Cunha.

Assim, de forma alguma estamos diante de uma situação de responsabilidade penal objetiva.

Por outro lado, cuida-se de acusado menor relativo e confesso, de modo que as circunstâncias devem ser compensadas e a pena permanecer inalterada neste etapa do cálculo.

Na última etapa, pelo emprego de arma branca, elevo sua pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, mínimos.

Ausentes outras razões modificativas, torno-as definitivas em tais termos.

Regime inicial de desconto semi-aberto, em vista da pena ora aplicada

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu MATHEUS DO PRADO GOMES, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, mínimos, por incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Inviável o recurso em liberdade.

Segundo o C. Supremo Tribunal Federal, "considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar julgamento do apelo".

RECOMENDE-SE o réu na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de julho de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA